

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1272/2539

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
จำกัด

สุขาภิบาลพระประแดง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

ที่ดินของโจทก์มีทางเดินซึ่งชาวบ้านใช้สัญจรไปมานานกว่า30ปีตั้งแต่ใช้ไม้ขน
ทอดเดินเปลี่ยนเป็นสะพานไม้และทำเป็นสะพานคอนกรีตโดยเจ้าของที่ดินเดิมมิได้
หวงห้ามสงวนสิทธิมิใช่กรณีที่ชาวบ้านใช้ทางเดินโดย ถือวิสาสะ เนื่องจากมีการใช้
ขนไม้ทอดและทำเป็นสะพานไม้แสดงว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้อุทิศให้เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนทั่วไปแล้วย่อมเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304(2) โจทก์ฟ้อง
ว่าที่ดินที่จำเลยใช้สร้างสะพานทางเดินพิพาทเป็นของโจทก์ขอให้จำเลยรื้อถอนจำเลย
ให้การว่าเจ้าของที่ดินเดิมอุทิศให้เป็นทางสาธารณะประเด้นแห่งคดีจึงมีว่าที่ดินดัง
กล่าวเป็นของโจทก์หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้ศาล
พิพากษาว่าที่ดินที่สร้างสะพานดังกล่าวกว้าง1.5เมตรยาว37.4เมตรเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินจึงเป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทเดียวกันกับฟ้องเดิมส่วน
ฟ้องแย้งในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินทั้งสองด้านของที่ดินที่ใช้สร้างทางเดินพิพาทในฟ้อง
เดิมเป็นที่ดินติดเป็นผืนเดียวกันกับทางเดินพิพาทเท่ากับจำเลยอ้างว่าที่ดินพิพาท
กว้างยาวกว่าที่โจทก์ระบุมาในฟ้องเดิมเป็นการตั้งสิทธิว่าถูกโจทก์โต้แย้งสิทธิตาม

ฟ้องเดิมโดยโจทก์อ้างว่าที่ดินที่จำเลยฟ้องแย้งในส่วนนี้ก็เป็นของโจทก์ฟ้องแย้งในส่วนนี้มีส่วนสัมพันธ์กับฟ้องเดิมพอที่จะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรคสามและมาตรา179วรรคท้าย การจดทะเบียนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นอำนาจหน้าที่ของ เจ้าพนักงาน ไม่ปรากฏว่าบริษัทโจทก์มีหน้าที่ในทางนิติกรรมที่จะต้องดำเนินการศาลจึงไม่อาจบังคับโจทก์จดทะเบียนให้ได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ได้ สร้าง สะพาน ทางเดิน คอนกรีต กว้าง 1.5 เมตรยาวประมาณ 36 เมตร รุกล้ำ ที่ดิน ของ โจทก์ ระหว่าง โฉนด เลขที่ 6202,2224 และ 2246 เป็น เนื้อที่ 13.5 ตารางวา โจทก์ บอกกล่าว ให้ จำเลยรื้อถอน แล้ว จำเลยเพิกเฉย ทำให้ โจทก์ เสียหาย ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ใน ที่ดิน ดังกล่าว ขอให้ บังคับ จำเลย รื้อถอน สะพาน ทำ ที่ดิน ดังกล่าวให้ อยู่ ใน สภาพ เรียบร้อย และ ห้าม ยุ่งเกี่ยวกับ ที่ดิน ของ โจทก์ ต่อไปหาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ โจทก์ เป็น ผู้ รื้อถอน โดย จำเลย ออก ค่าใช้จ่ายให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย 100,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย และ ให้ จำเลยใช้ ค่าเสียหาย ปี ละ 100,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย นับแต่ วันฟ้อง จนกว่าจะ รื้อถอน สะพาน ออก ไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์

จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า ที่ดิน ด้าน ทิศตะวันตก ของ ที่ดินโฉนด เลขที่ 6202, 2224 และ ที่ดิน ด้าน ทิศตะวันออก ของ ที่ดินโฉนด เลขที่ 2246 เป็น คลอง สาธารณประโยชน์ ที่ ประชาชน ใช้ ร่วมกันเป็น เวลา นาน หลายสิบ ปี เดิมริมคลอง ด้าน ทิศตะวันออก ซึ่ง อยู่ นอก เขตที่ดิน ของ โจทก์ มี ทางเดิน เลียบ คลอง ต่อมา น้ำท่วม ประชาชน ได้ ร่วมกันสร้าง สะพาน ทางเดิน ไม้ บน ทางเดิน

เลียน คลอง จน กระทั่ง คลอง ดังกล่าวขึ้นเป็นเมื่อ สะพาน ทางเดิน ไม้ ดังกล่าว
ชำรุด จำเลย ก็ ดูแล ซ่อมแซมตลอดมา จน ถึง ปี 2530 จำเลย จึง ได้ สร้าง สะพาน
ทางเดิน พืพาท แทน โจทก์ได้ ขอ รั้งวัด ออก โฉนด ที่ดิน ใหม่ ทำให้ แนวเขต
ที่ดิน ของ โจทก์ รุกล้ำเข้าไป ใน เขต ที่ดิน ที่ เคย เป็น คลอง และ ใช้ สร้าง
สะพาน ทางเดิน พืพาทดังกล่าว คลอง และ สะพาน ทางเดิน พืพาท นี้ ประชาชน ได้
ใช้ ประโยชน์ ร่วมกันมา หลายสิบ ปี จน ถึง ปัจจุบัน แม้ จะ อยู่ ใน โฉนด ที่ดิน แต่
เจ้าของ เดิมได้ยิน ยอม ให้ ประชาชน ใช้ ร่วมกัน มา ตลอด ถือได้ว่า เจ้าของ ที่ดิน
เดิมอุทิศ ให้ เป็น ทางสาธารณะ โดย ปรียาย โจทก์ ไม่ได้ เสียหาย ตาม ฟ้องขอให้
ยกฟ้อง และ พืพาทว่า ว่า ที่ดิน ที่ สร้าง สะพาน ทางเดิน พืพาท กว้าง 1.5 เมตร
ยาว ประมาณ 37.4 เมตร และ ที่ดิน ซึ่ง เดิม เป็น คลอง กว้างประมาณ 6 เมตร
ยาว ประมาณ 51.7 เมตร ที่ ไม่ได้ สร้าง สะพาน ทางเดิน พืพาทรวม เนื้อที่ 77.5
ตารางวา ใน โฉนด เลขที่ 6202, 2224 และ 2246 ของ โจทก์ เป็น สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน ให้ โจทก์ ไป จดทะเบียน ที่ดินดังกล่าว เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หาก โจทก์ ไม่ไป จดทะเบียน ให้ ถือเอา คำพิพาท แทน การแสดง เจตนา
ของ โจทก์

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แย้ง ว่า ไม่เคย มี ทางเดิน เลียน คลอง ที่ดินของ โจทก์
ดังกล่าว ไม่มี ส่วน ใด เป็น คลอง หรือ ทางเดินสาธารณะ เพียงแต่บริเวณ ที่ดิน
ของ โจทก์ เป็น ที่ลุ่ม น้ำท่วม ถึง บางเวลา ชาวบ้านเดิน เข้า ออก ไม่ สะดวก จึง
ขออนุญาต สร้าง สะพาน ทางเดิน ไม้ ผ่าน ที่ดินของ โจทก์ ซึ่ง โจทก์ อนุญาต ให้
สร้าง เป็น การ ชั่วคราว ฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับ ฟ้องเดิม ขอให้ ยกฟ้อง แย้ง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พืพาทยก ฟ้องโจทก์ และ พืพาทว่า ที่ดิน สร้าง
สะพาน คอนกรีต พืพาท กว้าง 1.5 เมตร ยาว ประมาณ 37.5 เมตรตาม แผนที่
พืพาท เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้ โจทก์ จดทะเบียน ที่ดินดังกล่าว เป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หาก โจทก์ ไม่ไป จดทะเบียนให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ โจทก์ คำขอ ตาม ฟ้องแย้ง อื่นนอกจาก นี้ ให้ยก

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก ฟ้องโจทก์ และ ยกฟ้อง แยก จำเลย

โจทก์ และ จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว คดี มี ปัญหา ใน ชั้น นี้ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า ที่ดิน ที่ ใช้ สร้าง สะพาน ทางเดิน พืพาท เป็นที่ดิน ของ โจทก์ หรือ เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ข้อเท็จจริงใน เรื่อง นี้ จำเลย มี นางสาว ฉอ่อน หมี ทองคำ เจ้าของ เดิม ที่ดิน โฉนด เลขที่ 6202 นาง สง่า กลิ่นสุขหอม เจ้าของ เดิม ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2224 และ นาง ฉลองรัฐ เล็กมณี กับ นาง เฉลิมศรี สงเคราะห์ เจ้าของ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2247 ซึ่ง อยู่ ติดกับ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2246 ของ โจทก์ เบิกความ เป็น พยาน ได้ข้อเท็จจริง ต้อง กัน ว่า ที่ดิน โฉนด เลขที่ 6202, 2224 และ 2246ของ โจทก์ และ โฉนด เลขที่ 2247 มี ทางเดิน ซึ่ง ชาวบ้าน ใช้ สัญจร ไป มาโดย ทางเดิน ดังกล่าว อยู่ ทาง ด้าน ทิศตะวันตก ของ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 6202,2224 และ ด้าน ทิศตะวันออก ของ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2246 ลักษณะ ของ ทางเดิน นั้น นางสาว ฉอ่อน ว่า เดิม ใช้ ไม้ ขอน สำหรับ ทอด เดิน ต่อมา ได้ ทำ เป็น เนินดิน หลังจาก นั้น ได้ สร้าง เป็น สะพาน ไม้ และ เปลี่ยน มาเป็น สะพาน คอนกรีต ใน ภายหลัง ซึ่ง ข้อเท็จจริง ดังกล่าว สอด รับ กับคำเบิกความ ของ นาย อุดม กลิ่นหอม อดีต กำนัน ตำบล บางหญ้าแพรก ซึ่ง เป็น ผู้ทำ สะพาน ไม้ ใน ทาง เดิน พืพาท และ ตรง กับ คำเบิกความ ของนาย สมศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา กำนัน ตำบล บางหญ้าแพรก ใน ขณะที่ โจทก์ ฟ้องคดี นี้ นาย สมศักดิ์ ยัง เบิกความ อีก ว่า ใน สมัย ที่นาย อุดม เป็น กำนัน ได้ มี การ ปรับปรุง สะพาน ไม้ ลูก ระนาด เป็น

สะพาน ไม้ โดย ทำ ทับแนว คลอง สมัย ที่นาย สมศักดิ์ เป็น กำนัน ก็ได้ ปรับปรุง เป็น สะพาน คอนกรีต โดยใช้ งบประมาณ ของ สุขาภิบาล โดย ทำ ใน แนว ของ สะพาน ไม้ทับ แนว คลอง ข้อเท็จจริง จาก พยานหลักฐาน ของ จำเลย ดังกล่าว ฟังได้ ว่าทางเดิน พิพาท มี มา นาน กว่า 30 ปี ชาวบ้าน ได้ ใช้ ทางเดิน พิพาท สืบ เนื่องมา ตั้งแต่ ใช้ ไม้ ขอน ทอด เดิน เปลี่ยน เป็น สะพาน ไม้ และ ทำ เป็น สะพาน คอนกรีต ทั้งนี้ โดย เจ้าของ ที่ดิน เดิม มิได้ หวงห้าม หรือ สงวนสิทธิแต่อย่างใด และ มิใช่ กรณี ที่ ชาวบ้าน ใช้ ทางเดิน โดย ถือ วิสาสะ เนื่องจากมี การ ใช้ ขอนไม้ ทอด และ ทำ เป็น สะพาน ไม้ ใน เวลา ต่อมา แสดง ให้ เห็นว่าเจ้าของ ที่ดิน เดิม ได้ อุทิศ ที่ดิน ส่วน ที่ เป็น ทางเดิน พิพาท ให้ เป็นประโยชน์ ต่อ ประชาชน ทั่วไป แล้ว กรณี มิได้ เป็น ไป ดัง ที่ โจทก์ อ้างใน ฎีกา ว่า ที่ดิน ที่ ใช้ สร้าง สะพาน ทางเดิน พิพาท ดังกล่าว เจ้าของที่ดิน เดิม ได้ หวงห้าม มิได้ ยกให้ เป็น ทางสาธารณะ ส่วน ที่ โจทก์ อ้างว่าเจ้าของ ที่ดิน เดิม ได้ รั้งวัด ทั้ง แปลง มิได้ กัน แนวเขต ทางเดิน พิพาทออกไป นั้น มิใช่ เป็นเหตุ ผล ที่ มี น้ำหนัก ยิ่งกว่า พยานบุคคล ที่ จำเลยนำ มา สืบ ดังกล่าว ข้างต้น เนื่องจาก ไม่มี บทบัญญัติ ใด กำหนด ให้ เจ้าของ ที่ดิน จำต้อง กระทำ เช่นนั้น เมื่อ เจ้าของ ที่ดิน เดิม ไม่ หวงห้ามและ อุทิศ ที่ดิน ส่วน ที่ เป็น ทางเดิน พิพาท ให้ ประชาชน ทั่วไป ใช้ มาก ว่า30 ปี ย่อม ถือได้ว่า เป็น ทรัพย์สิน สำหรับ พลเมือง ใช้ ร่วมกันอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตาม มาตรา 1304(2) แห่ง ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ ขึ้น

คดี มี ปัญหา ต่อไป ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า ฟ้องแย้ง ของ จำเลย เกี่ยวกับ ฟ้องเดิม หรือไม่ เห็นว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ว่า ที่ดิน ที่ จำเลยใช้ สร้าง สะพาน ทางเดิน พิพาท เป็น ที่ดิน ของ โจทก์ ขอให้ บังคับ จำเลยรื้อถอน จำเลย ให้การ ว่า ที่ดิน ดังกล่าว เจ้าของ ที่ดิน เดิม อุทิศให้ เป็น ทางสาธารณะ ประเด็น แห่ง คดี เดิม จึง มี ว่า ที่ดิน ที่ จำเลยใช้ สร้าง สะพาน ทางเดิน พิพาท เป็น ที่ดิน ของ โจทก์ หรือ

เป็น สาธารณสมบัติของ แผ่นดิน ดังนั้น ที่ จำเลย ฟ้องแย้ง ขอให้ ศาล พิพากษา ว่า ที่ดินที่ สร้าง สะพาน ทางเดิน พิพาท กว้าง 1.5 เมตร ยาว ประมาณ 37.4 เมตรเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึง เป็น ฟ้องแย้ง ที่ เกี่ยวกับ ทรัพย์พิพาทเดียว กัน กับ ฟ้องเดิม ฟ้องแย้ง ส่วน นี้ ย่อม เกี่ยวกับ ฟ้องเดิม และฟ้องแย้ง ใน ส่วน ที่ เกี่ยวกับ ที่ดิน ทั้ง สอง ด้าน ของ ที่ดิน ที่ ใช้ สร้างทางเดิน พิพาท ใน ฟ้องเดิม นั้น ก็ เป็น ที่ดิน ติด เป็น ผืน เดียว กัน กับทางเดิน พิพาท เท่ากับ จำเลย อ้างว่า ที่ดินพิพาท กว้าง ยาว กว่า ที่ โจทก์ระบุ มา ใน ฟ้องเดิม และ ก็ เป็น การ ตั้ง สิทธิ ว่า ถูก โจทก์ โต้แย้ง สิทธิตาม ฟ้องเดิม โดย โจทก์ อ้างว่า ที่ดิน ที่ จำเลย ฟ้องแย้ง ใน ส่วน นี้ก็ เป็น ของ โจทก์ ถือได้ว่า ฟ้องแย้ง ใน ส่วน นี้ มี ส่วน สัมพันธ์ กับฟ้องเดิม พอ ที่ จะ พิจารณา และ ชี้ขาด ตัดสิน เข้า ด้วยกัน ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม และ มาตรา179 วรรคท้าย ฟ้องแย้ง ใน ส่วน นี้ จึง เกี่ยวกับ ฟ้องเดิม เช่นเดียวกันเมื่อ เป็น ฟ้องแย้ง ที่ชอบ แล้ว จะ ได้ วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย เกี่ยวกับฟ้องแย้ง ต่อไป จาก ข้อเท็จจริง ที่ พังได้ ว่า ที่ดิน ที่ ใช้ สร้างทางเดิน พิพาท เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ก็ ชอบ ที่ จะ พิพากษา ให้ ตามคำขอ ใน ฟ้องแย้ง ส่วน นี้ ได้ ส่วน ที่ จำเลย ฟ้องแย้ง ขอให้ โจทก์ จดทะเบียนที่ดิน ดังกล่าว เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน นั้น เห็นว่า การ จดทะเบียนเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็น อำนาจ หน้าที่ ของ เจ้าพนักงาน ที่ จะดำเนินการ และ ไม่ปรากฏ ว่า โจทก์ มี หน้าที่ อย่างไร ใน ทาง นิติกรรมที่ จะ ต้อง ไป ดำเนินการ ดังกล่าว จึง ไม่อาจ บังคับ ให้ ตาม คำขอ ใน ฟ้องแย้งส่วน นี้ ได้ และ ฟ้องแย้ง ที่ ว่า ที่ดิน ทั้ง สอง ด้าน ของ ทางเดิน พิพาทเป็น สาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน ด้วย นั้น พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า จำเลยมี เพียง นาย ณรงค์ กุลเจริญ เป็น พยาน เบิกความ ว่า ที่ดินพิพาท ที่ สร้าง สะพาน คอนกรีต เดิม มี สภาพ เป็น คลอง สาธารณะ กว้าง 6 เมตรซึ่ง เป็น การ กล่าวอ้าง ลอย ๆ เพราะ พยาน มิได้ เป็น ผู้รู้เห็น หรือเคย เห็น ที่ดิน ใน ขณะที่ มี สภาพ เป็น คลอง สาธารณะ ประกอบ

กับ พิจารณาแผนที่ ระบุว่า เอกสาร หมายเลข 1 กับ ภาพถ่าย หมายเลข 3 แล้ว ก็
ปรากฏ กับพิจารณา แผนที่ ระบุว่า เอกสาร หมายเลข 1 กับ ภาพถ่าย หมายเลข 3
แล้ว ก็ปรากฏว่า เคย เป็น คลอง แต่ ไม่ได้ ความ ว่า กว้าง ยาว เท่าใด ข้อเท็จจริง
ยัง พัง ไม่ได้ ว่า ที่ดิน ทั้ง สอง ด้าน ดังกล่าว เป็น สาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน ที่
ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องแย้ง ทั้งหมด นั้น ศาลฎีกาไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา
จำเลย พังขึ้น บางส่วน "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ที่ดิน ที่ ใช้ สร้าง ทางเดิน พืพาท กว้าง 1.5 เมตร ยาว
ประมาณ 37.4 เมตร เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป
ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกา ให้ เป็น พับ

(สมบัติ เดียววิเศษ-สุทธิ นิชโรจน์-จำลอง สุขศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>